

1500250-34.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... nenhuma razão teria para atribuir ao réu, falsamente, a prática do roubo.

Como é sabido, nos delitos patrimoniais, as palavras da vítima constituem seguro elemento de convicção, pois nenhum motivo teriam os ofendidos para incriminar falsamente inocente seu desconhecido.

Sobre o valor das declarações da vítima em crimes de roubo já se decidiu:

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvío Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500250-34.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500250-34.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2014987/2022 - DEL.POL.GUARUJA, 22494851 -

DEL.POL.GUARUJA, 2014987 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO ODAIR PRATES DE FREITAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

LEANDRO ODAIR PRATES DE FREITAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 157, caput, do Código Penal porque, no dia 17 de janeiro

de 2022, por volta das 15h40, no supermercado Dia, localizado na Avenida Dom Pedro I, nº 790, Jardim São Manuel, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça consistente na utilização de simulacro de arma de fogo, 02 (dois) pacotes contendo camarão, o primeiro pesando 200g e o segundo pesando 400g, avaliados em R\$ 50,00 (cinquenta reais), bens pertencentes à vítima Supermercado Dia.

Consta da denúncia que, na data dos fatos, o acusado se muniu de um simulacro de arma de fogo e foi até o supermercado vítima. Chegando ao local, LEANDRO ingressou no estabelecimento, se dirigiu ao setor de congelados, subtraiu dois pacotes de camarão, colocou-os em sua mochila e se dirigiu até a saída do supermercado. Contudo, o segurança Edson Costa da Silva visualizou LEANDRO deixando o local sem passar pelo caixa, sendo que o questionou onde estavam os pacotes de camarão que ele havia pegado anteriormente, momento em que o acusado respondeu que não tinha pegado o referido bem. Desse modo, Edson questionou se a mochila do acusado poderia ser revistada, sendo que LEANDRO, em princípio, negou, mas quando estava entregando este objeto, o acusado mudou seu movimento de mão e a colocou na cintura visando pegar e sacar o simulacro de arma de fogo que portava. Ato contínuo, Edson segurou a mão de LEANDRO, momento em que ambos entraram em luta corporal. Na sequência, o acusado conseguiu se desvencilhar do segurança, pegou sua mochila e o simulacro de arma de fogo que havia caído no chão e se evadiu do supermercado em poder dos bens subtraídos.

Consta, ainda, que a Guarda Municipal foi acionada, de modo que se dirigiu ao local dos fatos, onde encontrou LEANDRO, o qual já havia sido detido por populares, sendo que ele estava na posse dos dois pacotes de camarão subtraídos e de um simulacro de arma de fogo. Indagado a respeito dos fatos, LEANDRO confessou ter roubado o supermercado, razão pela qual foi ele preso em flagrante delito.

A denúncia foi recebida em 20 de janeiro de 2022 (fls. 81). O réu foi citado (fls. 88) e apresentou resposta à acusação (fls. 93/94). Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 99/101), seguindo-se oitivas dos representantes da vítima, testemunhas e interrogatório do réu (fls. 130/134).

Em memoriais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 144/147), enquanto a d. Defesa bateu-se pela absolvição e, subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de furto, o reconhecimento do "princípio da insignificância" e do do crime impossível. Em caso de condenação, requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão, reconhecimento da tentativa e imposição de regime aberto (fls. 152/164).

É o relatório.

DECIDO.

Por primeiro, ressalto não ser caso de instauração de incidente de dependência toxicológica.

O réu alegou ser usuário de drogas, mas não alegou ser dependente químico. E não há nos autos nenhum indício de que o réu, pelo simples fato de supostamente ser usuário de drogas, fosse incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Ademais, em alegações finais, a d. Defesa manteve-se silente quanto a não realização do exame de incidente.

Ausentes, assim, indícios de dependência toxicológica, não há se falar em

instauração do incidente respectivo.

Superada a questão preliminar, a ação é procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1, boletim de ocorrência de fls. 2/5, auto de exibição e apreensão de fls. 30, laudo pericial de fls. 135/138, bem como, de resto, pela prova oral colhida.

A autoria delitiva igualmente é certa e será imputada ao réu.

O representante da vítima Edson Costa da Silva declarou que estava trabalhando no dia dos fatos como segurança no Supermercado "Dia", na Enseada, e foi informando que o acusado estava há vários dias observando o estabelecimento. No dia do crime, visualizou Leandro subtraindo dois pacotes de camarão e o acompanhou, sendo que, na saída do estabelecimento, pediu que ele devolvesse os produtos subtraídos. Pediu que o acusado colocasse a mochila que trazia consigo no chão e, enquanto atendia a seu pedido, Leandro direcionou sua mão a sua cintura. Neste momento, ficou assustado, e colocou a mão sobre a do acusado, momento em que encostou em um simulacro de arma de fogo, que estava na cintura do roubador. Em seguida, entraram em luta corporal, rolando para a lateral do estabelecimento. Chutou o simulacro de arma de fogo para longe, mas o acusado obteve êxito em recuperá-lo e fugiu. Contou que a Guarda Municipal passava pelo local e então a vítima a comunicou sobre o roubo. Afirmou ter visualizado o acusado colocando os pacotes de camarão na mochila. Esclareceu que, ao visualizar o acusado levado a mão à cintura, suspeitou que ele estivesse na posse de uma arma, razão pela qual segurou a mão dele, notando o simulacro. Inicialmente não percebera que o objeto não era uma arma verdadeira, mas um simulacro, somente tendo certeza disso quando rolou com o réu pelo chão. Contou que o acusado não chegou a sacar o simulacro, pois a vítima segurou a mão do acusado antes disso. Disse que o acusado, ao ser abordado, negou a subtração do alimento. Esclareceu que não foi agredido pelo réu, mas lutaram entre si. Confirmou o reconhecimento do réu realizado na delegacia de polícia. Por fim, em teleaudiência apontou o acusado como o autor do roubo, embora não tendo absoluta certeza (fls. 130).

A representante da vítima Bárbara Cenira Caetano de Araújo contou que o acusado entrou no supermercado, dirigiu-se até o freezer, pegou dois pacotes de camarão e os colocou dentro da roupa. Disse que um dos funcionários viu tal ação e comunicou a Edson, segurança, que abordou o acusado na saída do mercado. Após a abordagem, Leandro sacou uma arma e apontou para Edson. Após, ambos entraram em luta corporal, mas o acusado conseguiu fugir e foi detido por guardas municipais. Disse que visualizou o acusado saindo da loja, entrando em luta corporal com Edson e correndo pela avenida com a arma na mão. Contou que o acusado praticava furtos semanais na loja, apesar de nunca ter sido abordado (fls. 131).

A testemunha Norimar Pereira da Silva, guarda municipal, narrou que passava de viatura com seu parceiro próximo ao mercado Dia, quando foram informados pelos representantes da vítima acerca do roubo e das características de Leandro, bem como que ele estava com um simulacro de arma de fogo em suas mãos. Disse que passaram a procurá-lo e o localizaram próximo à Avenida da Saudade, já detido por populares. Afirmou que com o acusado estava o simulacro e, numa mochila, os pacotes de camarão subtraídos. Contou que as vítimas foram ao local e de pronto reconheceram Leandro como o roubador, sendo ele conduzido à delegacia de polícia (fls. 132).

Em semelhante sentido o relato da testemunha GCM Carlos Eduardo Conceição dos Santos (fls. 133).

O réu, por sua vez, admitiu a subtração dos pacotes de camarão, mas negou haver ameaçado a vítima, empregado violência ou se utilizado de um simulacro de arma de fogo. Disse que entrou no mercado, pegou dois pacotes de camarão, que estavam em um

freezer, e os colocou dentro de sua mochila. Quando saía do local, foi abordado pelo segurança, que o agrediu com dois tapas no rosto. Afirmou que o segurança abriu sua mochila e viu o simulacro e os bens subtraídos. Após, entraram em luta corporal. Disse que o simulacro caiu no chão, mas conseguiu recupera-lo e fugiu, sendo detido a duas quadras de distância do local. Já foi preso por roubo. Não conhecia a vítima ou guardas municipais. Afirmou que ao ser preso os pacotes de camarão estavam em sua mochila. Contou que ficou lesionando em razão das agressões que sofreu do segurança, tapa no rosto e "pisão" no seu pé (fls. 134).

A negativa quanto ao emprego de grave ameaça e violência, porém, se mostra inaceitável, pois em confronto com o firme relato da vítima, a qual nenhuma razão teria para atribuir ao réu, falsamente, a prática do roubo.

Como é sabido, nos delitos patrimoniais, as palavras da vítima constituem seguro elemento de convicção, pois nenhum motivo teriam os ofendidos para incriminar falsamente inocente seu desconhecido.

Sobre o valor das declarações da vítima em crimes de roubo já se decidiu:

"Roubo majorado pelo emprego de arma. Autoria e materialidade bem comprovadas. Depoimento das vítimas. Reconhecimento. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Causa de aumento bem reconhecida. O reconhecimento da majorante independe da apreensão da arma desde que a circunstância esteja devidamente comprovada, como no caso dos autos, pela prova oral produzida. Regime inicial fechado mantido pelas circunstâncias concretas do delito. Apelo desprovido" (TJSP, Relator(a): Otávio de Almeida Toledo; Comarca: Tatuí; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 11/10/2016; Data de registro: 13/10/2016).

"ROUBO QUALIFICADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agentes que subtraíram, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - PROVA VÁLIDA - RECONHECIMENTO. As declarações das vítimas e testemunhas são suficientes para a configuração do crime contra o patrimônio, quando seguras e em sintonia com os demais elementos probatórios. [...]" (TJSP, Relator(a): Willian Campos; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 26/07/2011; Data de registro: 29/07/2011).

Nessas condições, inimaginável a pretendida absolvição.

Não há também como acolher a pretensão defensiva relativa à desclassificação da conduta para furto.

Decorre da prova oral produzida que o réu, após apanhar os pacotes de camarão do estabelecimento comercial e ser solicitado a devolver os produtos, empregou grave ameaça e violência contra o segurança Edson, levando sua mão à cintura, fazendo com que a vítima suspeitasse que ele portasse uma arma, constatando-se posteriormente que, de fato, havia um simulacro de arma de fogo em poder do acusado. Além disso, réu e vítima Edson entraram em luta corporal.

Afastada a desclassificação, descabe cogitar-se da aplicação do princípio da insignificância, pois este não incide nos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, caso dos autos.

Tampouco se cuida de crime impossível.

Ainda que a ação criminosa tenha sido acompanhada pelo segurança do estabelecimento comercial, tal ato não constituiu meio absolutamente hábil a

impedir a produção do resultado almejado, já que o réu, quando solicitado a devolver os produtos subtraídos, levou sua mão à cintura, fazendo com que a vítima suspeitasse que ele portasse arma, ocorrendo em seguida luta corporal. Além disso, foi necessária a abordagem de populares e da Guarda Municipal para deter o réu e recuperar os produtos subtraídos.

Não há também se falar em conatus.

O réu já havia deixado o local do crime na posse dos bens subtraídos, quando foi surpreendido e preso, de modo que o crime se consumou plenamente. Note-se que o próprio réu afirmou ter sido preso em flagrante na posse dos pacotes de camarão a duas quadras de distância do estabelecimento comercial.

De se invocar, no aspecto, a Súmula 582 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Bem evidentes, assim, autoria e materialidade do roubo consumado imputado ao réu na denúncia, passo a dosar a pena.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, e considerando as circunstâncias e consequências do crime, verifico ser o réu portador de maus antecedentes, conforme fls. 32/34 (processos nº 0000326-58.2009.8.26.0223 e 0030921-61.2007.8.26.0562). Fixo a pena base em quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias multa.

O réu é também reincidente específico, conforme fls. 34 e 42 (processo nº 3007624-61.2013.8.26.0562, com pena privativa de liberdade extinta em 14 de dezembro de 2021), razão pela qual aumento a pena em mais 1/6, resultando em cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão e doze dias multa.

Anota-se, neste ponto, ser imperiosa a adoção de condenações diversas para aumentar a pena na primeira fase do cálculo e na segunda etapa pela reincidência. Nesse sentido: "(...). 4. Havendo mais de uma condenação definitiva anterior, não configura bis in idem a utilização de uma na primeira fase de dosimetria, para caracterizar maus antecedentes, e da outra na segunda fase, para aplicar a agravante da reincidência. (...)." (STJ - HC 123.042/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 19/05/2015).

Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão, uma vez que ela não foi integral, pois o réu negou o emprego de grave ameaça, incorrente, portanto, admissão plena e espontânea da responsabilidade, deixando transparecer a clara intenção de abrandar a responsabilidade penal.

Desfavoráveis as circunstâncias judiciais e diante da reincidência específica do réu, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado.

Com relação ao instituto da detração, melhor refletindo sobre o tema, verifico ser inconcebível a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, neste momento processual, por não estar demonstrado que o réu preencha tanto os requisitos objetivos, quanto os subjetivos para a progressão imediata de regime de pena, de modo que a análise deverá ser feita, oportunamente, pelo MM. Juízo da Execução.

Ademais, o regime prisional foi fixado também em razão da reincidência do réu e não exclusivamente em função do quantum da pena imposta, de modo que inviável a

aplicação o § 2º do art. 387 do CPP.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido na forma do art. 49, § 20, do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO LEANDRO ODAIR PRATES DE FREITAS, qualificado nos autos, incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal, às penas de cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de doze dias-multa, calculados no mínimo legal e corrigidos monetariamente na forma do art. 49, § 20 do Código Penal.

O réu vem respondendo preso ao processo e preso deve permanecer, ainda que pretenda recorrer desta sentença, pois persistem os requisitos da prisão preventiva. De fato, o crime de roubo é grave e acomete a sociedade de patológica intranquilidade. O réu é reincidente específico, a demonstrar personalidade voltada para o crime. A garantia da ordem pública, portanto, exige a custódia cautelar. De outro lado, a aplicação da lei penal restaria ameaçada com a liberdade do réu condenado, o qual não demonstrou, com o rigor necessário, endereço fixo e exercício de atividade lícita.

Defiro ao réu os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 94). Anote-se.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial.

P.I.C.

Guaruja, 10 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA